

1500600-07.2022.8.26.0347

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Eduardo Alexandre Young Abrahão

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... Tem um filho. Tem passagem por tráfico. Nada tem contra a vítima e testemunhas. A vítima IDEVAL BENEDITO PREDOLIN, ouvida na fase inquisitiva (fl. 04), declarou: "QUE ESTAVA DE TOCAIA (PLANTÃO) NO BARRACÃO DA EMPRESA, LOCAL DOS FATOS, POIS ALGUÉM COM AS CARACTERÍSTICAS DO INDICIADO JÁ TINHA PRATICADO UM FURTO EM DATA ANTERIOR COM A MESMA FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME, E EM RAZÃO DISSO, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500600-07.2022.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500600-07.2022.8.26.0347

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Tiago Henrique Custodio

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

TIAGO HENRIQUE CUSTÓDIO, qualificado nos autos (fls. 24/26), foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 20 de maio de 2022, por volta de 1h40, no barracão da fábrica de suplementos situado na Rua Alexandre dos Santos Pires, nº 891, nesta cidade e comarca de Matão, agindo em concurso com outra pessoa não identificada, tentou subtrair, para si, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, dentre outros, aproximadamente 200 metros de cabos elétricos 100 mm, avaliados em R\$ 1.100,00, pertencentes ao estabelecimento comercial, de propriedade da vítima Ideval Benedito Predolin, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação na modalidade tentada.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição. Formulou tese subsidiária.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

O réu TIAGO HENRIQUE CUSTÓDIO foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, do CP.

O pedido condenatório é procedente em parte.

A materialidade delitiva resultou demonstrada através do auto de prisão em flagrante (fls. 01); boletim de ocorrência nº BT2760-1/2022 (fls. 07/08); auto de exibição e apreensão (fls. 12); auto de entrega (fls. 13/14); fotografias (fls. 17/23); auto de avaliação (fls. 62); laudo pericial do local dos fatos (fls. 79/91), bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é certa.

O réu TIAGO HENRIQUE CUSTÓDIO, na fase inquisitiva (fl. 05), permaneceu em silêncio. Em Juízo disse que estava sozinho no dia dos fatos. Assume que praticou o crime por necessidade. Está arrependido. Pede perdão ao dono do barracão. Não havia ninguém consigo. Confirma ter feito o buraco na parede. Tem 22 anos. É servente de pedreiro. Ganhava R\$350,00 por semana. É casado. Tem um filho. Tem passagem por tráfico. Nada tem contra a vítima e testemunhas.

A vítima IDEVAL BENEDITO PREDOLIN, ouvida na fase inquisitiva (fl. 04), declarou: "QUE ESTAVA DE TOCAIA (PLANTÃO) NO BARRACÃO DA EMPRESA, LOCAL DOS FATOS, POIS ALGUÉM COM AS CARACTERÍSTICAS DO INDICIADO JÁ TINHA PRATICADO UM FURTO EM DATA ANTERIOR COM A MESMA FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME, E EM RAZÃO DISSO, ESTÁ VIGIANDO O BARRACÃO TODO DIA DESDE AQUELE PRIMEIRO EVENTO, E OUVIU, HOJE, O INDICIADO LÁ DENTRO CONVERSANDO COM ALGUÉM QUE NÃO FORA ENCONTRADO COM ELE, APÓS TER "QUEBRADO" A PARADE. DIANTE DISSO, O DECLARANTE CHAMOU O 190. POR FIM, FOI INDAGADO PELA AUTORIDADE POLICIAL SE TERIA "AGREDIDO" O INDICIADO, O DECLARANTE DECLARA QUE SIM, POIS O INDICIADO ESTAVA TENTANDO FUGIR E FOI CONTIDO PELOS POLICIAIS MILITARES". Em Juízo ratificou a versão apresentada. Vigia o local todos os dias. Havia duas pessoas, sendo que o outro fugiu. Quando entrou no barracão o réu estava conversando com terceira pessoa, que fugiu. Teve muito prejuízo. O material é importado. Teve prejuízo de cem mil reais. O buraco foi feito naquele dia, pois o anterior havia sido fechado.

A testemunha Policial Militar FERNANDO ROGERIO DE SOUZA, ouvida na fase inquisitiva (fls. 02), disse: "SER POLICIAL MILITAR E NA MADRUGADA DE HOJE ESTAVA NA COMPANHIA DO POLICIAL BARIZON, QUANDO FORAM SOLICITADOS VIA CAD INFORMANDO QUE PELA RUA ALEXANDRE DOS SANTOS PIRES Nº 891 (BARRACÃO INDUSTRIAL- FABRICA DE SUPLEMENTOS), HAVIA INDIVÍDUOS NO INTERIOR PRATICANDO FURTO; SE DESLOCARAM ATÉ O LOCAL E LÁ ESTAVA O PROPRIETÁRIO O SR. IDEVALDO, ELE INFORMOU QUE CONSTATOU UM BURACO NA PAREDE FEITO PELO MELIANTE E OUVIU VOZES, ACIONOU A POLICIA E AGUARDOU A CHEGADA DA VIATURA NO LOCAL; AO ENTRAREM E FAZER A VARREDURA NO INTERIOR DO BARRACÃO, O SR. IDEVALDO LOCALIZOU O MELIANTE ESCONDIDO EM UMA SALA NA PARTE SUPERIOR DO ESTABELECIMENTO E LÁ OS DOIS ENTRARAM EM LUTA CORPORAL, SENDO NECESSÁRIO O USO DA FORÇA FÍSICA PARA CONTER AMBOS; FOI CONSTATADO QUE O MESMO JÁ TINHA DANIFICADO E RETIRADO FIOS E DIJUNTORES DE TRÊS PAINEIS DE ENERGIA , TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 200 QUILOS DE FIO DE COBRE; VERIFICANDO O LADO DE FORA DO BARRACÃO FOI LOCALIZADO ALGUNS METROS DE FIO DE COBRE QUE JÁ TINHA SIDO RETIRADO PELO MELIANTE; QUE, DERAM VOZ DE PRISÃO E LEVARAM TIAGO HENRIQUE CUSTÓDIO AO PRONTO SOCORRO LOCAL PARA EXAME DE CORPO DE DELITO, E APÓS O CONDUZIRAM ATÉ ESTA REPARTIÇÃO POLICIAL ONDE A AUTORIDADE DECRETOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO MESMO". Em Juízo ratificou a versão apresentada.

A testemunha Policial Militar RAFAEL BRUNO BARIZON, ouvida na fase inquisitiva (fls. 03), disse: "SER POLICIAL MILITAR E NA MADRUGADA DE HOJE NA COMPANHIA DO POLICIAL FERNANDO, FORAM SOLICITADOS VIA CAD A COMPARECER NA RUA ALEXANDRE DOS SANTOS PIRES Nº 891 (BARRACÃO INDUSTRIAL- FABRICA DE SUPLEMENTOS), PARA ATENDER OCORRÊNCIA DE FURTO; NO LOCAL ESTAVA O PROPRIETÁRIO O SR. IDEVALDO INFORMANDO QUE CONSTATOU UM BURACO NA PAREDE FEITO PELO MELIANTE E OUVIU VOZES, ACIONOU A POLICIA E AGUARDOU A CHEGADA DA VIATURA; AO ENTRAREM E FAZER A VISTORIA NO INTERIOR DO BARRACÃO, O SR. IDEVALDO LOCALIZOU O MELIANTE ESCONDIDO EM UMA SALA NA PARTE SUPERIOR DO ESTABELECIMENTO, OS DOIS ENTRARAM EM LUTA CORPORAL, SENDO NECESSÁRIO O USO DA FORÇA FÍSICA PARA CONTER AMBOS; FOI CONSTATADO QUE O MELIANTE JÁ TINHA DANIFICADO E RETIRADO FIOS E DIJUNTORES DE TRÊS PAINEIS DE ENERGIA, TOTALIZANDO APROXIMADAMENTE 200 QUILOS DE FIO DE COBRE; VERIFICANDO O LADO DE FORA DO BARRACÃO FOI LOCALIZADO ALGUNS METROS DE FIO DE COBRE QUE JÁ TINHA SIDO RETIRADO PELO MELIANTE; QUE, DERAM VOZ DE PRISÃO E LEVARAM TIAGO HENRIQUE CUSTÓDIO AO PRONTO

SOCORRO LOCAL PARA EXAME DE CORPO DE DELITO, E APÓS O CONDUZIRAM ATÉ ESTA REPARTIÇÃO POLICIAL ONDE A AUTORIDADE DECRETOU A PRISÃO EM FLAGRANTE". Em Juízo ratificou a versão apresentada. O réu não deu nenhuma versão. Não havia ninguém junto com o réu. Contudo, a vítima ouviu o réu conversando. Como não havia celular, esta pessoa deve ter se evadido.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos foram parcialmente comprovados. O réu Tiago, ouvido em Juízo, confessou ter praticado o crime, mas alega que o fez sozinho.

A confissão do réu está em consonância com o conjunto probatório.

Ressalto que a vítima manteve a versão apresentada na Delegacia e disse que surpreendeu o réu no interior do seu estabelecimento, já tendo separado diversos bens para subtração. Não há indícios de que pretendesse incriminar pessoa inocente. Os policiais militares confirmaram a versão apresentada pela vítima.

Laudo pericial de fls. 79/91 comprovou a qualificadora da destruição/rompimento de obstáculo.

Há que se fazer o afastamento da qualificadora do concurso de agentes, uma vez que remanesce dúvida sobre a sua ocorrência.

O réu disse ter agido sozinho.

Nada obstante a vítima tenha ouvido o réu conversar, temos que não foi vista essa terceira pessoa no local.

Até mesmo os policiais mencionaram que nenhum outro indivíduo foi preso, muito embora a vítima tenha mencionado a eles a referida conversa.

Observa-se, também, que o barracão estava escuro no momento da incursão policial. Destarte, havendo dúvida razoável, a melhor opção é afastar a qualificadora do concurso de agentes.

Portanto, segundo apurado, aproveitando-se do repouso noturno, o réu fez um buraco na parede do barracão, ingressou no imóvel, danificou os disjuntores de três painéis de energia e retirou os cabos elétricos, os separando para serem levados (fotografias a fls. 17/23).

Ocorre que a vítima realizava a vigilância do local, pois havia sofrido fatos semelhantes em data anterior. Ela acionou a Polícia Militar.

Policiais militares ali compareceram e, juntamente com Ideval, detiveram TIAGO escondido em uma sala na parte superior do estabelecimento.

O suposto comparsa não foi localizado.

Os policiais verificaram os danos causados na parede e nos disjuntores e os fios retirados.

Do lado de fora do barracão também havia fios separados para serem levados.

Assim, o crime somente não se consumou devido à vigilância da vítima e à pronta atuação dos policiais militares, que impediram que o agente deixasse o local em poder da res furtiva.

A qualificadora do rompimento/destruição de obstáculo também resultou demonstrada.

Portanto, não há dúvida de que o réu, no dia 20 de maio de 2022, por volta de 1h40, no barracão da fábrica de suplementos situado na Rua Alexandre dos Santos Pires, nº 891, nesta cidade e comarca de Matão, tentou subtrair, para si, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, dentre outros, aproximadamente 200 metros de cabos elétricos 100 mm, avaliados em R\$ 1.100,00, pertencentes ao estabelecimento comercial, de propriedade da vítima Ideval Benedito Predolin, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

Não foi demonstrada nos autos nenhuma excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Diante deste quadro, fica evidente que os elementos de convicção trazidos aos autos autorizam a procedência parcial do pedido contido na denúncia, com a consequente condenação do réu como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

A causa de aumento referente ao repouso noturno não será aplicada. Contudo, é possível a consideração desta circunstância na primeira fase da dosimetria.

Não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância, uma vez que a conduta do réu não é dotada de irrisória ofensividade ao bem jurídico tutelado. Trata-se de crime de furto qualificado. As consequências para a vítima foram sérias, até porque teve que contratar eletricista particular. Segundo ela mesmo

declinou, seu prejuízo monta cem mil reais.

Ressalta-se que o réu é reincidente.

Não bastasse isso, considerar sem relevância o fato descrito na denúncia poderia gerar caos social, instalando-se insegurança entre as pessoas de bem e fomentando a sensação de que os proprietários, para resguardar seu patrimônio, devem agir com violência ao invés de acionar a polícia.

Diante da reincidência, impossível a aplicação do art. 155, § 2º, do CP.

Não foi demonstrada nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade.

Não há nenhum indício de que o réu, em razão de seu estado, estivesse privado de sua capacidade de entendimento ou determinação.

Houve prática de atos concatenados, totalmente incompatíveis com pessoa que não detém higidez.

Ademais, eventual embriaguez voluntária ou culposa (o que não foi demonstrada) não exclui a imputabilidade penal (art. 28 do CP). Repetindo, não foram demonstrados os requisitos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do CP.

Por todo o exposto, ficam afastadas as demais teses defensivas.

III - Dosimetria da pena

A pena do delito capitulado no artigo 155, § 4º, do Código Penal, tem por base pena privativa de liberdade de 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

As circunstâncias judiciais são negativas. Trata-se de réu portador de maus antecedentes. Além disso, o crime foi praticado durante o repouso noturno, indicando uma maior vulnerabilidade do meio social e uma maior reprovabilidade da conduta do réu. Outrossim, os transtornos e prejuízos à vítima foram consideráveis. Por conta disso, fixo a pena 1/4 acima do mínimo legal, ou seja, em 02 anos e 06 meses de reclusão, e 12 dias-multa.

Compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão.

Não há causa de aumento ou diminuição específica a computar. Diante da tentativa, reduzo a pena em 1/3, resultando em 01 ano e 08 meses de reclusão e 08 dias-multa.

Justifico a redução no grau indicado, tendo em vista que o réu já tinha separado uma boa quantidade de fios, percorrendo quase todo iter criminis, inclusive alguns já estavam do lado de fora do estabelecimento prontos para serem levados.

Chega-se à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão e 08 dias-multa, no valor unitário mínimo, em face da ausência de dados quanto à situação econômica do réu.

Diante das circunstâncias judiciais negativas e reincidência, fixo o regime inicial fechado.

Pelo mesmo motivo, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão do sursis. Ademais, tais medidas não seriam socialmente recomendáveis.

O réu respondeu ao processo preso. Em razão dos fatos apurados neste feito, constato que há fundamento para a custódia cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), posto que, com a condenação e pelo montante da pena, poderá vir a frustrar a execução penal, bem como pelo fato de colocar em risco a ordem pública. Por tais razões, não poderá recorrer em liberdade.

IV - Decisão

À evidência do exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO o réu TIAGO HENRIQUE CUSTÓDIO, qualificado nos autos, reincidente, à pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 08 dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Vedado recurso em liberdade. Recomende-o à prisão.

Condene o réu, outrossim, ao pagamento das custas processuais, observando-se, se o caso, os benefícios da justiça gratuita. Deixo de fixar valor mínimo de reparação, por ausência de parâmetros seguros nos autos.

Após o trânsito em julgado, anote-se e oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. R. I. C.

Matão, 24 de agosto de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA